

1500346-06.2021.8.26.0691

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: GILVANA MASTRANDÉA DE SOUZA

Comarca: Buri

Foro: Foro de Buri

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 26/05/2022

... de que o RAFAEL poderia estar praticando o tráfico na casa dele. Foram feitas diligências e oferecido relatório à Autoridade Policial para deferimento de mandado de busca. Foi deferido e, no dia do cumprimento, entraram na casa do réu e, questionado, ele confirmou que havia uma porção de maconha na casa dele. a porção foi encontrada em cima do armário da cozinha. Ele disse que era ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Buri

Foro de Buri

Juizado Especial Cível e Criminal

Rua Carlos Alberto Pereira Junior, 549, ., Vila Sene - CEP 18290-000, Fone: 15)3546-2438, Buri-SP - E-mail: burijec@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

#### TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1500346-06.2021.8.26.0691

Classe - Assunto

Termo Circunstanciado - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência - 3099213/2021 - DEL.POL.BURI

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

RAFAEL DUARTE DA SILVA

Vítima:

Saúde Pública

Data da Audiência:

26/05/2022

Aos 26 de maio de 2022, em sala virtual de audiências do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Buri-SP, sob a presidência da MM. Juíza de Direito Dr. GILVANA MASTRANDÉA DE SOUZA, comigo Escrevente ao final nomeado, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Audiência mista realizada na forma do Comunicado CG nº 284/2020, bem como com base no permissivo do art. 6º, §2º da Resolução nº 312/2020 do Conselho Nacional de Justiça.

Presentes, o Promotor de Justiça Dr. Fabio Gunço Kacuta (virtual), o advogado Dr(a) Dileia de Barros OAB 364.070/SP (presencial), as testemunhas de acusação Bruno Henrique Pedroso (virtual) e Paulo Henrique Fagundes Corrêa (presencial).

Ausente o réu Rafael Duarte da Silva.

Iniciados os trabalhos, nos termos do artigo 81, "caput", da Lei 9099/95, a defesa apresentou resposta à acusação de forma oral.

Após, a MM. Juíza proferiu a seguinte decisão: "Vistos. A denúncia descreve adequadamente a autoria e a materialidade do fato, estando escorada em elementos suficientes para a deflagração da ação penal. Nesses termos e presentes os preceitos legais, vejo que não é hipótese de rejeição liminar da peça acusatória (art. 395 do Código de Processo Penal com a redação dada pela Lei 11.719/08), razão

pela qual RECEBO A DENÚNCIA oferecida contra a ré pelo crime nela imputado. No mais, o juízo acerca da culpabilidade da ré depende de cognição exauriente, sendo necessário o prosseguimento da instrução, pelo que é inviável a absolvição neste momento processual. Comunique-se o recebimento da denúncia ao IIRGD, nos termos do Comunicado CG nº 464/2019 e do art. 393, I e §2º, das NSCGJ."

Em seguida, pelo MM. Juiz foi dito: "Tendo em vista que o réu, devidamente intimado (fl. 53), não compareceu na audiência de forma virtual ou presencial, decreto-lhe a REVELIA, nos termos do artigo 367 do CPP."

A seguir, a MM. Juíza passou a ouvir as testemunhas Bruno Henrique Pedroso e Paulo Henrique Fagundes Corrêa.

Em seguida, não se manifestando a acusação e a defesa pela produção de mais provas ou na realização de diligências foi encerrada a instrução processual.

Ato contínuo, o representante do Ministério Público manifestou-se oralmente em alegações finais pelo sistema audiovisual. Sucessivamente, a palavra foi dada ao defensor da réu.

Por fim, pela MM. Juíza foi proferido a seguinte sentença:

" Vistos.

Relatório dispensado.

Fundamento e decido.

RAFAEL DUARTE DA SILVA, já qualificado nos autos, foi denunciado como no incurso nas sanções do art. 28, da Lei nº 11.343/06, uma vez que, segundo a denúncia, no dia 02 de dezembro de 2021, por volta das 06h, na Rua Uirapuru, 20, Conjunto São João, nesta cidade e Comarca de Buri, guardava e tinha em depósito, para consumo próprio, 01 (uma) porção de Cannabis Sativa L, vulgarmente conhecida por "maconha", pesando 1,56g, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A materialidade do crime está comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 4/6), auto de exibição e apreensão (fls. 10), laudo de exame toxicológico (fls. 21/24) e pela prova oral colhida na fase policial e em audiência. A autoria também é inconteste.

No que tange à autoria, indubitosa sua atribuição ao réu, uma vez que o material probatório colhido foi suficiente para a formação de seguro convencimento nesse sentido.

Vejamos:

Em solo policial, o réu confirmou que era usuário de drogas e que tinha uma porção de maconha na casa, a qual foi adquirida de um desconhecido na rua. Em juízo não foi ouvido porque não compareceu em audiência e foi decretada sua revelia.

A testemunha Bruno Henrique Pedroso, policial civil, disse que por meio de denúncia anônima obtiveram denúncia de que o RAFAEL poderia estar praticando o tráfico na casa dele. Foram feitas diligências e oferecido relatório à Autoridade Policial para deferimento de mandado de busca. Foi deferido e, no dia do cumprimento, entraram na casa do réu e, questionado, ele confirmou que havia uma porção de maconha na casa dele. a porção foi encontrada em cima do armário da cozinha. Ele disse que era usuário e que a porção era para consumo próprio.

A testemunha Paulo Henrique Fagundes Corrêa, policial civil, disse que foi ajudar no cumprimento do mandado de busca. Na casa dele encontraram a droga.

Finalizada a instrução processual, portanto, ficou suficientemente comprovado que o réu praticou o crime descrito na denúncia.

A confissão do acusado em solo policial quanto à prática do crime é corroborada com as demais provas produzidas nos autos.

Os depoimentos dos policiais, mesmo que somente na fase judicial, não carecem de credibilidade, sendo firmes e coerentes ao afirmarem que o réu possuía a supramencionada droga para, posteriormente, realizar o consumo.

No caso em apreço, a palavra dos policiais merece a credibilidade dos testemunhos em geral, sendo que não há elementos seguros e convincentes que afastam a confiabilidade de tais depoimentos, sobretudo porque o próprio réu afirmou aos policiais quando indagado que a droga apreendida era de sua propriedade para consumo.

Com efeito, observa-se que os testemunhos dos funcionários da polícia são

harmônicos e descrevem os fatos com clareza, sendo que não há nenhum elemento capaz de colocar tais declarações em dúvida. Essas palavras, produzidas por pessoas isentas, que não tinham razões para prejudicar o acusado – sobretudo porque nada foi levantado neste sentido -, soa mais que suficientes para embasar a condenação, pois, consoante iterativa jurisprudência, nada impede que a condenação se dê com base nas palavras dos policiais.

Sobre o tema, já decidiu Col. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.

ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DEPOIMENTO DE AGENTE POLICIAL COLHIDO NA FASE JUDICIAL.

CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS. VALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. As instâncias ordinárias, após toda a análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluíram pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do ora agravante pelo crime de associação para o tráfico, de modo que, para se concluir pela insuficiência de provas para a condenação, seria necessário o revolvimento do suporte fático-probatório delineado nos autos, procedimento vedado em recurso especial, a teor do Enunciado Sumular n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 2. São válidas como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 875.769/ES, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 07/03/2017, DJe 14/03/2017); “...Conforme o entendimento pacífico desta Corte, “o depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova” (AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).” (HC 373.394/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 07/03/2017, DJe 15/03/2017)

Não há nos autos nenhuma informação de que os policiais pretendessem imputar falsamente ao acusado a prática do crime descrito na denúncia, não havendo, portanto, provas que retirem a credibilidade de seus depoimentos.

Nota-se que a quantidade de droga apreendida, a forma que estava condicionada e as circunstâncias da abordagem evidenciam que, naquela ocasião, a posse das drogas para seu efetivo consumo.

Por outro lado, ausente causa de exclusão da ilicitude do fato ou da culpabilidade do agente, inevitável à condenação. Filio-me ao entendimento de que trazer consigo droga para consumo pessoal, tratando-se de conduta que envolver entorpecentes, representa perigo abstrato para a saúde pública. Nesse sentido:

1. “A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de que o crime de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei n.11.343/06) é de perigo presumido ou abstrato e a pequena quantidade de droga faz parte da própria essência do delito em questão, não lhe sendo aplicável o princípio da insignificância” (RHC 34.466/DF, 6.<sup>a</sup> Turma, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe de 27/05/2013).” (RHC 43.693/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 02/09/2014)

Não se aplica o princípio da insignificância ao delito do Art. 28, lei 11.343/06, sendo, ainda, constitucional, não havendo falar em lesão ao princípio da alteridade. Em que pese o Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário n. 635.659/SP, ter se manifestado pela existência de Repercussão Geral, a tese da constitucionalidade do art. 28, da Lei n. 11.343/06, ainda não foi dirimida, devendo prevalecer o entendimento consolidado no âmbito deste Tribunal de Justiça até o julgamento final da matéria pelo Pretório Excelso, no sentido da constitucionalidade do crime de uso de substância entorpecente.

Assim, considerando tudo o que foi exposto, isto é, a localização das drogas em poder do acusado, aliada às informações prestadas pelos policiais e testemunhas de que réu faz uso de entorpecentes, não restam dúvidas de que as drogas destinavam-se para seu uso.

Ausentes causas excludentes de ilicitude ou culpabilidade.

Impõe-se, portanto, a condenação do acusado pela prática do crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/06.

Passo à dosimetria.

Em observância ao sistema trifásico, na forma do art. 68 do Código Penal. Para o crime de uso de entorpecentes, a Lei nº 11.343/2006 prevê no artigo 28, inciso I: advertência sobre os efeitos das drogas; inciso II: prestação de serviços à comunidade e inciso III: medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Considerando-se que as penas previstas para a infração penal cometida não são privativas de liberdade e que se deve ter em conta a recuperação do apenado, entendo mais adequada a medida de mera advertência.

Ante o exposto JULGO PROCEDENTE A AÇÃO PENAL para o fim de CONDENAR o réu RAFAEL DUARTE DA SILVA, já qualificado nos autos, como incurso no artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de advertência sobre os efeitos das drogas.

Por outro lado, como o crime não é punido com a privação de liberdade, não se impõe prisão cautelar para recorrer.

Inexistente controvérsia acerca da qualidade e quantidade da droga, autorizo a incineração com comunicação à autoridade policial, caso tal medida não tenha sido adotada.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, nos moldes do art. 804 do Código de Processo Penal, observados os benefícios da justiça gratuita que lhe concedo nesta oportunidade.

Após o trânsito em julgado desta decisão, tomem-se as seguintes providências: 1) Lancem o nome do réu no rol dos culpados; 2) Oficie-se o Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação do réu, para cumprimento do quanto estatuído pelo artigo 15, III, da Constituição Federal; 3) Oficie-se ao IIRGD, fornecendo informações sobre a condenação do réu. 4) Expeça-se certidão de honorários à advogada dativa nomeada no patamar máximo da tabela; 5) Torne conclusos para designação de audiência para advertência do réu sobre o uso das drogas.

Oportunamente, arquivem-se os autos."

Em seguida, após a leitura dos principais termos da sentença para as partes, as partes foram questionadas e:

Pelo PROMOTOR DE JUSTIÇA foi dito que NÃO DESEJA RECORRER da sentença.

Pela DEFENSORA DO RÉU foi solicitado que se aguardasse a intimação do Réu para verificação de eventual interesse recursal.

Após, pela MM. Juíza de Direito, foi deliberado:

"1) Dou por transitada em julgado a sentença condenatória na presente data para o MINISTÉRIO PÚBLICO;

2) Intime-se o réu pessoalmente por mandado para se colher interesse de recorrer ou não. Havendo interesse, intime-se a defesa para interposição do recurso dentro do prazo legal. Inexistindo interesse, certifique-se o trânsito em julgado e torne conclusos para designação de data de audiência de advertência

3) Expeça-se certidão de honorários parcial ao advogado nomeado, em caso de recurso, e, após o trânsito em julgado, a certidão final, no valor de acordo com a tabela DPE/OAB

4) Saem os presentes intimados."

CERTIFICO e dou fé que o presente termo foi lido e achado conforme pelas partes presentes e por seus procuradores, os quais saem intimados de seu inteiro teor, nada tendo a opor quanto ao seu conteúdo.

CERTIFICO E DOU FÉ, ainda, que havendo sido o presente termo de audiência assinado eletronicamente pela MM. Juíza de Direito, dispensam-se as assinaturas das eventuais testemunhas e vítimas, visto que os depoimentos são gravados em mídia. Não havendo óbice na utilização de sistema de gravação audiovisual em audiência, todas as ocorrências, manifestações, declarações e depoimentos foram captados em áudio e vídeo através do programa Microsoft Teams. O termo de audiência foi assinado eletronicamente pelo(a) juiz(a), nos termos do artigo 1.269 das NSCGJ. NADA MAIS. Lido e achado conforme vai devidamente assinado. Eu, EDCARLOS ALMEIDA DE OLIVEIRA, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA